

Mens Rea 主观要件

英国刑法 *Legal English* 简明学习指南

Mens rea 是刑事犯罪的心理要素或主观要件。它说明在刑事责任成立之前，何种心理状态必须与相关行为、情境或结果相伴。具体需要何种主观要件，取决于所涉罪名。

刑事责任的基本结构

Actus reus 客观要件 + *Mens rea* 主观要件 - 有效抗辩 = 刑事责任

这只是一般性的分析公式，并非不可改变的规则。控方通常必须排除合理怀疑，证明该罪名要求的 *actus reus* 与 *mens rea*。某些罪名会对一个或多个要素规定严格责任，因此必须始终查明该罪名的准确法律定义。

含义与作用

Mens rea 常被译为 *guilty mind*，即“有罪之心”。这种译法有帮助，但并不完整。使用“心理要素”或“主观要件”更为准确，因为刑事过错可能包括故意、明知、鲁莽，或者在有限情况下包括过失。这些形式并不都要求行为人希望做坏事。

Mens rea 取决于具体罪名。法院并不判断被告总体上是否是坏人或不诚实的人，而是判断被告在相关时间是否具有该罪名针对相关要素所要求的特定心理状态。

故意 Intention

故意涉及被告意图造成或者明知会发生的结果或情境。询问被告是否意图实施某个法律上的罪名，并不总是准确。行为人可能不知道该罪名的法律名称，也可能不认为自己的行为属于犯罪，但仍然可能意图造成使该行为构成犯罪的结果。

以 Murder 为例

Murder 的 *actus reus* 包括造成他人死亡。在英国法中，其 *mens rea* 是杀人故意，或者造成严重身体伤害 (*grievous bodily harm*) 的故意。因此，控方无须证明被告在心中使用了 **murder** 这一词语，或者以法律概念明确形成了“实施谋杀罪”的意图。

- 杀人故意 (*intention to kill*) 与死亡结果直接对应。
- 造成严重身体伤害的故意 (*intention to cause grievous bodily harm*) 在死亡发生时，也可能构成 **murder** 所需的 *mens rea*。

关键问题是法律要求的心理状态。愤怒、嫉妒或报复等动机可能解释被告为什么行动，但动机并不等同于故意。

鲁莽与过失

鲁莽 (*recklessness*) 在罪名定义允许时，可以满足该罪名的 *mens rea*。一般而言，主观鲁莽是指行为人意识到相关风险，却仍不合理地决定承担该风险。其详细含义通过判例法不断发展，必须结合具体罪名进行判断。

过失 (negligence) 与鲁莽不同，因为过失可能建立在未达到客观注意标准的基础上，而不要求行为人实际意识到风险。只有相关罪名承认过失足以构成主观过错时，过失才会产生刑事责任。

证明 mens rea 的责任

控方通常承担证明责任。控方必须证明该罪名要求的心理要素。不能直接观察一个人的思想，并不意味着被告通常需要证明自己无罪。

任何人都无法直接进入另一个人的思想。因此，法院或陪审团通过证据作出合理推论，判断 mens rea 是否存在。任务不是读取被告的思想，而是确定证据能够证明何种心理状态。

如何证明故意

Mens rea 通常通过间接证据 (circumstantial evidence) 证明。陪审团会考察完整的事实背景，而不是孤立地依赖某一个事实。

- **言语和陈述**，包括事件发生之前、期间或之后的表达。
- **准备与计划**，如果这些事实能够显示特定目的。
- **行为本身的性质**，包括使用的武器、施加的力量以及攻击的身体部位。
- **重复或持续实施的行为**，尤其是在可能的后果已经明显之后。
- **事后行为**，但只有在它确实有助于说明被告先前的心理状态时才具有意义。

推论 (inference) 是从已经证明的事实中得出的结论。它不是猜测。推论必须有证据支持，并与事实所支持的其他可能解释一并评价。

1967 年刑事司法法第 8 条

《1967 年刑事司法法》(Criminal Justice Act 1967) 第 8 条规定了判断故意与预见的方式。法院或陪审团不得仅仅因为某一结果是该行为自然且很可能发生的后果，就自动推定被告意图或预见了该结果。事实认定者必须依据全部证据作出判断，并根据具体情况作出适当的推论。

因此，“自然且很可能发生的后果”是一项证据，而不是法律强制得出的结论。某一后果越明显，就越容易据此推论被告具有预见或故意；但是法院或陪审团仍须评价完整的事实情况。

连接 mens rea 与 actus reus

主观要件必须与相关客观要件相对应。学生应当先识别 actus reus 的每一个部分，然后判断该罪名对每一个部分要求何种过错形式。笼统的违法意图并不能自动证明另一罪名所要求的全部心理要素。

时间上的结合也很重要。所要求的 mens rea 通常必须在相关 actus reus 发生时存在。控方必须把被告的心理状态与作为责任基础的行为、情境或结果联系起来。

分析 mens rea 的方法

- 1 确定罪名及其法律定义。
- 2 区分 actus reus 中的行为要素、情境要素和结果要素。
- 3 确定每一个相关客观要件所要求的心理要素。
- 4 必要时区分故意、明知、鲁莽与过失。

- 5 把证据适用于被告在相关时间的心理状态。
- 6 分析故意或预见时适用第 8 条，并考虑全部证据。
- 7 将动机与 mens rea 分开，再考虑严格责任和可能的抗辩。

最后要点

Mens rea 并不是对被告是否具有恶劣品格或犯罪良心所作的一般评价。它是具体罪名要求的准确心理要素。由于人的思想通常无法被直接观察，控方需要通过全部证据，请求法院或陪审团作出适当推论，以证明 mens rea。

主要问题比较

问题	核心提问	一般规则	例子
故意	被告意图造成何种结果或情境	所需故意取决于具体罪名	杀人或造成严重身体伤害的故意
鲁莽	被告是否明知而承担相关风险	意识到风险并不合理地承担风险可能足够	明知风险仍然制造危险
过失	行为是否低于要求的注意标准	仅在罪名承认过失时才足够	未达到法定注意标准
证明	如何确定心理状态	陪审团可根据全部证据作出推论	言语 计划与行为方式
第 8 条	是否必须自动推定被告意图造成后果	不得从自然且很可能发生的后果中作出强制推定	必须评价全部证据
动机	被告为什么行动	动机可以解释行为但并非 mens rea	嫉妒 报复或经济利益

核心术语

- 主观要件 (mens rea)：刑事犯罪所要求的心理要素
- 有罪之心 (guilty mind)：mens rea 的传统译法，但不如“心理要素”准确
- 故意 (intention)：指向法律所关注的结果或情境的心理状态
- 鲁莽 (recklessness)：意识到相关风险，却仍不合理地承担该风险
- 过失 (negligence)：未达到法律要求的注意标准
- 预见 (foresight)：意识到某一结果可能或必然发生
- 推论 (inference)：从已经证明的事实中合理得出的结论
- 间接证据 (circumstantial evidence)：能够用来推论故意等事实的证据
- 证明责任 (burden of proof)：证明存在争议的犯罪要素的义务
- 动机 (motive)：行为人采取行动的原因，与该罪名要求的 mens rea 不同